

1501840-93.2021.8.26.0079

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSIAS MARTINS DE ALMEIDA JUNIOR

Comarca: Botucatu

Foro: Foro de Botucatu

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/04/2022

... na eventualidade de não se reconhecer o tráfico privilegiado, fixar o regime inicial semiaberto (fls. 355/362).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela pratica de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Botucatu

Foro de Botucatu

1ª Vara Criminal

PRAÇA IOLE DINUCCI FERNANDES, SEM Nº, Botucatu-SP - cep 18606-572

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501840-93.2021.8.26.0079 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501840-93.2021.8.26.0079

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2213382/2021 - DEL.SEC.BOTUCATU, 19483764 -

DEL.SEC.BOTUCATU, 826/21/200 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2213382 - DEL.SEC.BOTUCATU, 2213382 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU, 826/21/200 - DISE- DEL.SEC.BOTUCATU

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

GABRIEL AUGUSTO MARTINS DE LIMA e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Josias Martins de Almeida Júnior

Vistos.

GABRIEL AUGUSTO MARTINS DE LIMA qualificado nos autos, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque no dia

08 de agosto de 2021, por volta das 16h00min, na Rua Major Mateus, nº 154, Vila dos Lavradores, nesta Cidade e Comarca de Botucatu, guardava e tinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiras pessoas, uma grande porção de cocaína, com peso líquido de 33,48g, e 09 comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 3,55g, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Conforme o apurado, na data dos fatos, policiais militares efetuavam patrulhamento de rotina quando visualizaram o denunciado em um estabelecimento comercial. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado, certo que sobre ele recaíam denúncias da prática do tráfico de drogas.

Em razão destas informações, os policiais resolveram abordar GABRIEL. Submetido à revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em seu poder, mas os militares perceberam que ele estava com as chaves de um veículo, apesar de ter afirmado que estaria 'a pé'.

Diante deste fato, os policiais indagaram GABRIEL novamente, ocasião em que ele confirmou que o veículo realmente lhe pertencia e estaria estacionado nas imediações, motivo pelo qual resolveram vistoriar o automóvel.

Localizado o veículo VW/Gol, placas CWC2556 - Botucatu/SP (cf. fls. 20/21 e 26), pertencente a GABRIEL, os policiais encontraram, no interior do porta-luvas do carro, uma grande porção de cocaína e 09 comprimidos de ecstasy (cf. Auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudos de constatação provisória de fls. 27/39 e 134/136, e laudo de exame químicotoxicológico de fls. 167/169).

Questionado acerca da propriedade das drogas, GABRIEL admitiu aos policiais que o entorpecente lhe pertencia e se destinava ao tráfico ilícito, asseverando que havia pegado as drogas com Danilo "Chaveiro", alcunha de Danilo Thiago da Silva, na residência situada na Rua Professor Raimundo Marcolino da Luz Cintra, nº 425, Vila Mariana, nesta cidade de Botucatu.

Diligenciando até o imóvel apontado, os policiais não encontraram ninguém, mas averiguaram que a residência pertenceria a Amélia Taís da Silva, a qual, localizada, prontamente afirmou desconhecer qualquer prática criminosa, afirmou que sua ex-cunhada, Isabela Pinheiro, guardava uma mochila sobre um guarda-roupas que ficava em um quarto e autorizou a entrada da equipe policial na casa, onde os policiais localizaram a mochila com grande quantidade de drogas (cocaína, 'crack' e ecstasy) e uma balança de precisão (cf. auto de exibição e apreensão de fls. 20/21, laudos de constatação provisória de fls. 27/39 e 81/83, laudo de exame químico-toxicológico de fls. 167/169 e laudo pericial de fls. 70/74).

O réu foi notificado (fls. 237), e apresentou defesa preliminar (fls. 239).

A denúncia foi recebida (fls. 263). O réu foi citado (fls. 325/326).

Durante a instrução criminal foram ouvidas duas testemunhas de acusação, duas testemunhas comuns, uma testemunha de defesa e o réu foi interrogado (fls. 341/343).

Em alegações finais orais, o representante do Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia (fls. 344/345).

A defesa, por sua vez, em memoriais escritos pugnou pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, pela aplicação da causa de redução de pena prevista no §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, fixando o regime inicial aberto, ou, na eventualidade de não se reconhecer o

tráfico privilegiado, fixar o regime inicial semiaberto (fls. 355/362).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico de drogas.

Ao término da instrução criminal e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia restaram satisfatoriamente comprovadas.

Nesse sentido temos: o auto de prisão em flagrante (fls. 01/09); o boletim de ocorrência (fls. 10/13); o auto de exibição e apreensão (fls. 20/21); o laudo de constatação (fls. 27/39 e 134/136); o laudo de exame químico toxicológico (fls. 167/169); o laudo pericial (fls. 170/174); o relatório (fls. 197/203); os depoimentos das testemunhas, e a confissão do acusado.

O acusado é confesso.

Interrogado em juízo o réu admitiu que adquiriu o entorpecente na noite anterior pelo valor de R\$ 500,00 e pretendia vendê-lo por aproximadamente R\$ 1.200,00. Afirma que deixou o entorpecente no porta luvas do carro e que foi abordado antes que efetuasse qualquer venda. Informou que na época dos fatos trabalhava na CPFL e que está arrependido. Relatou ainda que conhece Danilo, mas não indicou a casa onde foram encontrados mais entorpecentes (essência do depoimento de fls. 344/345).

A testemunha Danilo Thiago da Silva declarou que conhece o réu e soube pelo grupo de truco que ele fora preso. Não sabe se ele tem envolvido com tráfico de drogas e não presenciou nada (essência do depoimento de fls. 344/345).

A testemunha Isabela Pinheiro informou que conhece o acusado e soube que ele fora preso com drogas, mas não sabe se ele tinha envolvimento com tráfico. Que na época dos fatos ele trabalhava na CPFL. Relatou que é namorada de Danilo "Chaveiro" e que Gabriel trabalhou para o Danilo por 2 anos. Que Amélia é sua ex-cunhada, mas que não tem bom relacionamento com ela por questões de cobrança de pensão alimentícia e que não tinha conhecimento da droga encontrada no local. Concluiu dizendo que não sabe se o acusado conhece Amélia ou a casa dela (essência do depoimento de fls. 344/345).

A testemunha Nilson de Oliveira Ferreira afirmou que estavam em patrulhamento, tinham denúncias sobre o envolvimento de Gabriel com o tráfico de entorpecentes e o viram em frente a um estabelecimento comercial (bar). Que em revista pessoal nada foi encontrado e indagado sobre como teria chegado ao local, o acusado disse que estava de carona. Que os policiais tinham informações sobre o veículo do acusado e o avistaram nas proximidades e que ao ser informado, o acusado confessou que no porta luvas havia 1 porção de cocaína e alguns comprimidos de ecstasy. Que o acusado disse que recebia o entorpecente de Danilo "Chaveiro" na residência de Amélia. Foram até a residência de Amélia e localizaram mais droga em uma mochila (essência do depoimento de fls. 344/345).

A testemunha Rodrigo Ferreira da Silva declarou que a equipe policial havia recebido uma denúncia envolvendo o acusado, que possuíam fotos dele e de seu veículo. Que, em patrulhamento, avistaram o réu, fizeram a abordagem e em revista pessoal nada foi encontrado, porém, ao ser informado que os policiais tinham denúncia do envolvimento dele com o tráfico, acabou indicando que o veículo estava nas proximidades e que havia entorpecente no porta luvas. Que efetuaram vistoria no

veículo e encontraram uma porção de cocaína e 9 comprimidos de ecstasy. Que o acusado confessou a traficância e informou que Danilo "Chaveiro" pegava o entorpecente em uma residência e entregava a ele para comercialização. Que os policiais pediram reforço e se deslocaram até a residência indicada, onde foi encontrada uma mochila contendo mais entorpecente. Questionada, a moradora Amélia, informou que a mochila pertencia à Isabela e que desconhecia que o havia dentro dela (essência do depoimento de fls. 344/345).

A testemunha Aline Serrão Abe, informou que conhece o acusado e que na época dos fatos ele trabalhava na CPFL. Nada soube dizer sobre a ocorrência, apenas que chegou no local e viu quando o acusado estava conversando com os policiais e depois foi conduzido à delegacia (essência do depoimento de fls. 344/345).

Tem-se assim que o réu confessou a traficância, informando que, embora ainda não tivesse realizado nenhuma venda, as drogas eram destinadas ao tráfico.

A confissão do acusado foi corroborada pelo depoimento dos policiais militares Nilson de Oliveira Ferreira e Rodrigo Ferreira da Silva (fls. 344/345).

A testemunha de defesa Aline Serrão Abe nada soube informar que pudesse ajudar no deslinde da ação, limitando-se a informar que viu o acusado conversando com os policiais e depois sendo conduzido à delegacia.

Assim, o conjunto probatório é robusto e seguro quanto à prática do tráfico pelo acusado.

A confissão é elemento seguro de prova, e tem o condão de autorizar a condenação.

Aliás, já diz Adalberto José Queiroz Telles de Camargo Aranha que:

“a confissão judicial, por presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem um valor absoluto, servindo como base condenatória ainda que seja o único elemento de prova incriminador. Só perderá sua força se desmentida pelas provas restantes, como pode ocorrer nos casos de auto-acusação falsa” (Da Prova no Processo Penal, ed. Saraiva, 1999, p. 114).

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência:

“A confissão prestada em Juízo, livre de vícios de inteligência e de vontade, tem um valor absoluto e serve, de base à condenação, ainda que seja o único elemento incriminador, e só perderá força se desmentida pelas provas restantes.” (RTDTACRIM 6/63).

Como é sabido, o delito de tráfico de drogas não exige, para a sua configuração, a venda propriamente dita do entorpecente.

Nesse sentido, confira-se:

“O crime de tráfico de entorpecente é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente” (RT 776/663).

Ainda:

“Não é dispensável a prova efetiva do tráfico para a formação de um juízo de certeza, pois tal convencimento pode resultar satisfatoriamente comprovado pelo conjunto de indícios e circunstâncias que cercam o agente envolvido”. (RT 729/542).

"APELAÇÃO CRIMINAL DELITOS DOS ARTIGOS 12, "CAPUT", E 14, "CAPUT", DA LEI Nº 6.368/76- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS IMPOSSIBILIDADE Inviável a absolvição se as circunstâncias que envolvem os fatos, a quantidade de drogas e a forma como estavam embaladas, dentre outras, evidenciam a prática do tráfico de entorpecentes Depoimentos dos policiais, em essência, seguros e coerentes, no sentido de que o réu estava envolvido na atividade ilícita. Existência de provas do caráter estável e duradouro da prática criminosa, bem caracterizando o delito do artigo 14, "caput", da Lei nº 6.368/76. Recurso não provido." (Apelação criminal n. 9000001-91.2005.8.260344, julgado em 10/03/2014, Des. Relator Luis Augusto de Sampaio Arruda).

Outrossim, o laudo de fls. 167/169 resultou positivo para cocaína e crack.

Fica bem tipificada a conduta prevista no artigo 33, "caput", da Lei de Tóxicos.

Conjunto probatório fortíssimo, não fica margem alguma para a desclassificação do tipo penal para a figura do artigo 28 da nova lei, até porque o réu confessou que a droga seria destinada à venda.

Não fica nenhuma dúvida para o julgador quanto à materialidade do delito e a destinação de tráfico daquelas drogas. Pontuo ainda que o tipo penal é de ação múltipla e conteúdo variado, estando bem tipificada a conduta pelo fato de o réu ter declarado que adquiriu as drogas para revendê-las.

Assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local descrito na denúncia, o acusado guardava e tinha em depósito drogas, para fim de tráfico ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A conduta encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, "caput", da Lei nº. 11.343/06.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do denunciado ou extingam a punibilidade, razão pela qual reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

Atento ao que estabelecem os artigos 59 do Código Penal e o artigo 42 da Lei 11.343/06, os motivos, as circunstâncias, a culpabilidade de elevada intensidade, a potencialidade, diversidade e quantidade de entorpecentes (uma grande porção de cocaína, com peso líquido de 33,48g (cf. fls. 23), e 09 comprimidos de ecstasy, com peso líquido de 3,55g), quantidade essa suficiente para a disseminação na sociedade, tudo a atingir a juventude e a motivar a criminalidade violenta que se tem visto na sociedade, outra solução não se mostra razoável a não ser a elevação da pena-base. Fixo, portanto, a pena-base acima do mínimo legal previsto para espécie em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo legal.

Reduzo a pena ao patamar mínimo, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, fixando-a em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Não se vislumbram agravantes, bem como causas de aumento ou diminuição da pena.

O réu não faz jus ao disposto no artigo 33, §4º, da Lei nº. 11.343/06, pois a grande quantidade e diversidade de entorpecente demonstram, por si só, o grau de envolvimento com o tráfico e que não se trata de "marinheiro de primeira viagem". Assim, o réu não pode ser tratado igual aos traficantes neófitos, que tem ao seu favor a causa de diminuição de pena acima mencionada. Entender de forma contrária seria no mínimo ferir o princípio da isonomia, e dar um tratamento benéfico àqueles

que traficam em larga escala, algo não pretendido pela Lei 11.343/06.

Nos termos do referido dispositivo legal, entendo que o magistrado poderá reduzir a pena fixada ao agente – de um sexto a dois terços – desde que este seja primário, não possua antecedentes criminais, não se dedique a atividades criminosas, nem integre organização criminosa.

Cuida-se, pois, de faculdade que o Juiz de Direito usará ou não, tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, e não direito subjetivo do acusado. Na aplicação do preceito o Juiz deve verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena. E, na hipótese vertente, repito, tendo em vista as circunstâncias que envolveram a prisão do réu, não há dúvidas de que se dedicava ao comércio ilícito de entorpecente e, portanto, ostenta periculosidade maior. Assim, inviável a diminuição de pena supramencionada.

Nesse diapasão, cumpre trazer à baila recente acórdão prolatado pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo, em autos sentenciados por este magistrado, assim ementado:

"APELAÇÃO. TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. FUNDAMENTAÇÃO "PER RELATIONEM". POSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO EVIDENCIAM A NARCOTRAFICÂNCIA. PENA MANTIDA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA, ANTE A EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES, EM RAZÃO DA FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231, DO STJ. AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4º, DA LEI N. 11.343/06. RÉU QUE SE DEDICA A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME FECHADO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DEFENSIVO.

1. A remissão feita pelo Magistrado referindo-se, expressamente, aos fundamentos (de fato e/ou de direito) que deram suporte a anterior decisão (ou, então, a Pareceres do Ministério Público ou, ainda, às informações prestadas por Órgão apontado como coator) constitui meio apto a promover a formal incorporação, ao ato decisório, da motivação a que o juiz se reportou como razão de decidir, tal como se verifica na espécie. Fundamentação "per relationem". Inexistência de afronta à norma constitucional insculpida no art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes do STF (AI 825.520 AgR-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 31.05.2011; AI 814.640/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02.12.2010; HC 92.020/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, j. 21.09.2010; HC 101.911/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 27.04.2010; HC 100.221/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04.05.2010; HC 94.384/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 02.03.2010; Emb. Decl. MS 25.936-1/DF, Rel. Min. Celso de Mello, j. 13.06.2007; HC 98.814/RS, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 23.06.2009; HC 94.243/SP, Rel. Min. Eros Grau, j. 31.03.2009; HC 96.517/RS, Rel. Min. Menezes Direito, j. 03.02.2009; RE 360.037/SC, Rel. Min. Cezar Peluso, j. 07.08.2007; HC 75.385/SP, Rel. Min. Nelson Jobim, j. 07.10.1997).

2. A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas foram devidamente comprovadas. Substância entorpecente encontrada na posse do réu.

3. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO 1ª Câmara Criminal Extraordinária Voto n. 3.999 - Apelação n. 0006177-49.2014.8.26.0079 3 civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexiste impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato

sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10).

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do art. 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 27.05.14; RHC 45.173/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 26.05.14; HC 109.105/SP, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 23.02.10).

4. Pena mantida conforme fixada na Origem.

5. Impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal ante o reconhecimento de circunstâncias atenuantes. Entendimento da Súmula n. 231, do STJ.

6. Tem-se entendido, corretamente, frise-se, que a conduta social do réu, o concurso de agentes, a quantidade e a natureza da substância entorpecente, a variedade das substâncias entorpecentes, os petrechos utilizados pelo criminoso e as circunstâncias da apreensão da substância entorpecente servem, primacialmente, como amparo probatório para o reconhecimento da dedicação do réu à atividade criminosa. Precedentes do STF.

7. Regime inicial de cumprimento de pena para o crime de tráfico de drogas será o fechado, medida esta estabelecida em perfeita harmonia com o tratamento diferenciado e mais rígido conferido pela própria Constituição Federal aos crimes hediondos e equiparados (art. 5º, XLIII), não cumprindo ao Poder Judiciário analisar a conveniência e a adequação da política criminal do seu tratamento, matéria reservada ao Poder Legislativo, Órgão constitucionalmente competente para tanto.

8. Improvimento do recurso defensivo.(TJ/SP, Apelação Criminal n. 0006177-49.2014.8.26.0079, 1ª Câmara Criminal Extradordinária, Des. Relator Airton Vieira, julgado em 03 de fevereiro de 2016, grifei).

A pena restritiva de liberdade será cumprida em regime inicialmente fechado, consoante art. 2º., §1º., da Lei nº. 8.072/90, na redação dada pela Lei nº. 11.464/2007.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor.

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR GABRIEL AUGUSTO MARTINS DE LIMA ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no menor valor, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06.

Decreto o perdimento do numerário e bens apreendidos que ainda não tenham sido objeto de restituição aos seus proprietários (fls. 20/21), na forma do artigo 63 da Lei nº. 11.343/06, pois vinculados à prática do comércio ilícito, não havendo nos autos qualquer prova em contrário. Expeça-se o necessário, oportunamente.

Caso algum dos bens apreendidos não possua valor comercial, deixo de decretar o seu perdimento e autorizo a sua destruição, nos termos dos artigos 25 a 28, da Portaria SENAD nº 01, de 10/01/2020. Expeça-se o necessário, oportunamente.

O réu, se insatisfeito com a decisão, poderá recorrer em liberdade.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo, conforme Convênio Defensoria/OAB, se o caso.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Por fim, nos termos do Provimento CSM nº 2482/2018 (DJE 24/10/2018, p. 02/03) e artigo 525 das Normas Judiciais da Corregedoria Geral da Justiça, defiro a incineração das amostras guardadas para contraprova. Oportunamente, expeça-se o necessário.

Custas na forma da lei.

P. R. I. C.

Botucatu, 04 de abril de 2022.

Josias Martins de Almeida Júnior
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA